

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 37008/2020 R.G.A.C. vertente

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Velieri n.76, presso lo studio dell'avv. Filippo Rotondi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;

OPPONENTE

E

Controparte_1 tramite la procuratrice *Controparte_2* da incarico rilasciato dall'originaria mandataria *Controparte_3*

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente al fascicolo monitorio, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Emanuele Di Monte, in Via Ottaviano 9, c/o Studio SGE;

OPPOSTO

OGGETTO: mutuo/finanziamento-opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 1 febbraio 2024, con la concessione dei termini di giorni trenta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.4399/2020 del 2.3.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.2962/2020, con il quale era ingiunto a [...] *Pt_1* il pagamento, in favore della *Controparte_1* dell'importo di euro 51.054,64, oltre interessi e spese del monitorio.

La somma ingiunta riguardava quanto dovuto dal *Pt_1* in relazione al finanziamento da questi stipulato con la *Parte_2* in data 19.12.2007 (indicata erroneamente in ricorso 19.12.2008) per un importo richiesto di euro 30.000,00, con un totale finanziato di euro 32.118,00 ed un totale da restituire di euro 42.867,00, da restituire in 60 rate mensili al tasso fisso annuo del 12/%, ISC 13,15%, con rata pari ad 714,45.

La *CP_1* agiva quale cessionaria del credito.

La parte opponente chiedeva:

in via preliminare ed assorbente,

previo accertamento e declaratoria della inesistenza, nullità, invalidità e/o comunque inefficacia nei confronti dell'opponente, dell'atto di cessione del credito posto a fondamento dell'avverso ricorso monitorio, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta nonché la carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, con conseguente dichiarazione di nullità/inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento ovvero, rigetto della domanda;

nel merito, di dichiarare la nullità/inefficacia e/o comunque di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza dei presupposti ai fini della sua emissione, in violazione degli artt. 633 e ss., c.p.c., privandolo di ogni suo giuridico effetto, e conseguentemente:

in via principale,

di dichiarare l'inesistenza ovvero, in subordine, la nullità e, in ogni caso, la totale inefficacia del contratto di finanziamento in oggetto, da intendersi espressamente disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c., per carenza di forma scritta del titolo, nonché per essere stato stipulato da soggetto non abilitato ovvero, comunque, privo di apposito mandato, per l'effetto, rigettando ogni eventuale e conseguente domanda sullo stesso fondata;

di accertare l'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi di cui all'opposto ricorso monitorio, in violazione degli artt.638, 125, 163 e 164 c.p.c., per l'effetto, dichiarare la

nullità/inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento ovvero, in ogni caso, l'infondatezza della stessa, disponendone l'integrale rigetto;

di dichiarare, previa qualificazione del contratto di finanziamento in discussione quale c.d. mutuo di scopo, la nullità del contratto per difetto ovvero per illiceità della causa, rigettando l'avversa domanda di pagamento;

di accertare la totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta per mancato assolvimento dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. sulla stessa gravante, rigettando ogni conseguente avversa domanda;

in subordine:

in applicazione dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., di dichiarare la nullità del contratto in discussione, rigettando ogni avversa pretesa su di esso fondata ovvero, in subordine, dichiarandone l'assoluta gratuità e, conseguentemente, rideterminando l'importo del credito ingiunto epurandolo dalle somme illegittimamente addebitate all'opponente in forza del titolo medesimo;

di dichiarare la nullità del contratto per cui è giudizio per violazione degli artt.124 (nella formulazione ratione temporis applicabile) e 117, T.U.B., nonché degli artt.1283, 1284, 1346, c.c., per l'effetto, dichiarare l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata dalla convenuta, ovvero, in subordine, ridurne l'ammontare previo ricalcolo del credito al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero ex art. 117, comma 7, T.U.B.;

di accertare l'illegittima applicazione del meccanismo anatocistico di capitalizzazione degli interessi in violazione degli artt. 1283 e 1284, c.c. in riferimento al rapporto contestato, per l'effetto, depurando il medesimo degli effetti della capitalizzazione per il periodo in cui tali interessi sono stati applicati, con conseguente ricalcolo dell'importo del credito ingiunto;

di accertare, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., l'illegittima applicazione di interessi usurari in dipendenza del contratto per cui è giudizio, in violazione della L. n.108/1996 e dell'art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità dello stesso con ogni conseguente effetto, - il tutto ponendo in compensazione gli importi indebitamente percepiti dalla società opposta con il credito correttamente rideterminato secondo diritto;

in ogni caso, previo accertamento della fattispecie del c.d. abuso del diritto in capo alla condotta realizzata dell'asserita cedente *Parte_2* e della cessionaria odierna opposta, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1176, 1175 e 1375, c.c., di epurare la somma ingiunta di tutti gli importi illegittimamente addebitati all'opponente come conseguenza della condotta de qua ovvero, in ogni caso, ridurne l'ammontare in applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, e/o di condannare l'opposta al pagamento, in favore di esso opponente, di una somma a titolo di risarcimento del danno determinata in via equitativa.

Nel corso del procedimento, la parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda di parte opposta, ai sensi del D.Lgs 28/2010, in ragione della mancata comparizione personale, e/o del vizio di rappresentanza del soggetto asseritamente delegato, al procedimento di mediazione obbligatoria attivato da controparte successivamente all'assegnazione, da parte del Tribunale, del termine per l'avvio di detta procedura.

La *Controparte_1* si costituiva in giudizio, tramite la procuratrice *Controparte_2* [...] da incarico rilasciato dall'originaria mandataria *Controparte_3* chiedendo di rigettare l'atto di opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, previo accertamento della sussistenza del credito ingiunto, di condannare l'opponente al pagamento di detto credito oltre interessi dalla richiesta fino al saldo.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte; con ordinanza resa all'udienza del 9.6.2021 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa era trattenuta una prima volta in decisione in considerazione dell'eccezione di improcedibilità avanzata dalla parte opponente e rimessa sul ruolo a seguito della documentazione allegata dalla parte opposta, nelle memorie conclusionali, in relazione alla procura rilasciata in sede di mediazione obbligatoria; dopo nuovo contraddittorio tra le parti circa detta eccezione e sulle richieste istruttorie da esse avanzate, la causa era trattenuta nuovamente in decisione.

In ordine all'eccezione di improcedibilità, va, preliminarmente, confermato quanto indicato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo circa l'ammissibilità (con la conseguente necessità di instaurare il contraddittorio delle parti sulla documentazione allegata) del deposito, in sede di comparse conclusionali di replica, della documentazione relativa all'invio della procura all'organismo di mediazione, considerato che, trattandosi di documentazione relativa al regolare andamento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità e non di prova sui fatti di causa, non è soggetta ai termini di decadenza processuali.

Va rilevato, quindi, che dalla documentazione allegata emerge che la parte opposta aveva rilasciato procura speciale all'avv. Emanuele Di Monte in relazione alla partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria; la circostanza che l'autentica telematica del notaio in ordine all'autenticità della firma della procura fosse effettivamente riferibile alla procura speciale in oggetto emerge dall'indicazione, in sede di autentica della denominazione attribuita al file contenente la procura (454_3595-2021_df.pdf), inoltre, in sede di verbale di mediazione il mediatore aveva dato atto che la parte opposta era rappresentata ed assistita dall'avv. Di Monte "giusta procura depositata".

Pertanto, ritenuta provata la regolare presenza della parte opposta in sede di mediazione obbligatoria tramite procuratore speciale, l'eccezione di improcedibilità in argomento va rigettata.

Ciò premesso, va, innanzitutto, ritenuta provata la legittimazione attiva della parte opposta in ordine al credito ingiunto, essendo stata provata la relativa cessione, con l'allegazione della Gazzetta Ufficiale e della relazione notarile inerente all'avvenuta cessione del credito in parola.

Riguardo al contratto di finanziamento, va ritenuta, innanzitutto, la sussistenza della prova della stipula dello stesso e della sussistenza di idonea pattuizione scritta delle condizioni economiche (quali interessi, spese) attinenti al contratto.

Sul punto, va premesso che nella richiesta di credito personale allegata sono riportate in modo puntuale l'indicazione dell'ammontare del credito richiesto e dell'importo da restituire, del tasso di interesse fisso annuo pattuito, dell'^{Par}, del numero di rate pattuite per la restituzione e dell'ammontare di ogni singola rata mensile, nonché delle spese tra cui quella di bollo (art.15 u.c.), computata sulla prima rata, e le spese di incasso, circostanze che spiegano la maggiore entità della prima rata e la differenza dell'ammontare della rata pattuita con quelle indicate in estratto conto (ove sono aggiunte le spese di incasso per ogni rata).

Va rilevato, poi, come risulti che la richiesta di prestito è stata fatta su modulo intestato alla **Parte_2** tramite il mediatore creditizio **Parte_4** (cfr visura allegata e timbro posto sul modulo).

La contestazione, effettuata dalla parte opponente, circa la non conformità della copia del modulo all'originale risulta generica, considerato, altresì, che, risultando come il **Pt_1** avesse ricevuto copia conforme del modulo e dei documenti di sintesi (come da attestazioni all'ultima pagina), ben potevano essere indicate le presunte specifiche differenze tra la copia allegata e l'originale.

Ciò detto, riguardo alla questione del contratto monofirma, premesso che è stato allegato il contratto in discussione (richiesta prestito personale) e che non risulta, come detto, una mancata consegna dello stesso, in ordine all'eccezione della nullità di detto contratto per mancanza di forma scritta in conseguenza dell'assenza della sottoscrizione della **Parte_2**, va considerato preliminarmente che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno affermato che "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.

Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità, hanno individuato

la ratio della norma della nullità per difetto di forma nella funzione di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.

Di conseguenza, non deve ritenersi rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.

Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TUB (nello stesso cfr. Cass., Sez.I, Ordin.14243/2018).

Nel caso di specie, risulta, quindi, provato l'accordo mediante la sottoscrizione del Pt_1 la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione della pattuizione (cfr. allegazione documentazione su erogazione somma).

Premesso, poi, che nel contratto di finanziamento vi era la mera indicazione che lo scopo del finanziamento era l'acquisto di un'auto, in relazione al mutuo di scopo va considerato, che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:

“il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (cfr. Cass., Sez.I, ordinar. 24699/2018);

“nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l'inosservanza della

destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso” (cfr. Cass., Sez. I, ordinan. n.15929/2017).

Nel caso di specie si rileva come dal contenuto del contratto non risulta che l’interesse di utilizzare la somma a fini di acquistare un’auto fosse considerata dalle parti come finalità comune al finanziatore, rilevato che nello stesso contratto non risulta un preciso obbligo del soggetto finanziato ad utilizzare gli importo richiesti per il fine ivi indicato, né risulta un obbligo od un onere della banca a verificare l’effettivo utilizzo delle somme per lo scopo indicato (circostanza che sarebbe sintomatica di un interesse della banca alla realizzazione dello scopo medesimo), né risulta un qualche collegamento tra il finanziamento ed un contratto d acquisto di uno specifico modello di auto presso una concessionaria.

Riguardo alla questione relativa alla corretta indicazione dell’ISC/TAEG ed all’ammortamento alla francese va rilevato quanto segue.

In ordine alla contestazione di una non corretta indicazione dell’ISC/TAEG, va considerato che l’ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell’ISC/TAEG e dell’applicabilità, in detti casi, dell’117 TUB.

Va osservato, infatti, che:

detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l’ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;

pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario.

A conferma di quanto detto, va considerato che recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.I, sent. n. 3919/2021) ritiene come “in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di

gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”.

Si rileva, poi, l'assenza del pagamento di costo occulti in considerazione della circostanza che l'^{Par}, per quanto detto, svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale del finanziamento, le cui pattuizioni economiche (interessi ed altri costi), sono puntualmente previste in contratto.

Si ritiene, quindi, che l'eventuale assenza o difformità tra l'^{Pt_5} indicato in contratto e quello effettivo comporterebbe esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non provato, consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori.

Riguardo, poi, all'ammortamento alla francese, premesso che, come visto, nel contratto erano previste il numero delle rate da pagare e l'importo della singola rata applicando il tasso fisso pattuito, va considerato che, con detto tipo di ammortamento, ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente; la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale; la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Deve, pertanto, escludersi che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici e, quindi, un aumento occulto dei costi del mutuo ovvero una alterazione del tasso di interesse applicato.

Riguardo, poi, alla generica contestazione della pattuizione ed applicazione di tassi usurari si rileva come il TAN pattuito del 12%, ISC 13,15, è ampiamente sotto il tasso soglia del 18,795 (TEGM 12,53%) e che, in relazione agli interessi moratori era prevista la clausola di salvaguardia.

Va ritenuta, quindi, per quanto detto, la validità del contratto di finanziamento in oggetto, nonché, in considerazione della documentazione contrattuale e contabile allegata, la prova del credito ingiunto.

Va rigettata, poi, l'eccezione di abuso del diritto, di condotta in mala fede, nonché l'invocata applicazione dell'art.1227 c.c. e delle connesse domande di riduzione dell'importo dovuto e di risarcimento del danno, in quanto, la scelta o meno di avvalersi della facoltà della decadenza del beneficio del termine, sono scelte discrezionali che non implicano un abuso del diritto od un comportamento in mala fede.

Sul punto, si ritiene che la decadenza del beneficio del termine, ovvero il mantenere il piano di ammortamento sino a scadenza sono due alternative che hanno entrambe vantaggi e svantaggi per il cliente, in quanto, nel primo caso, si perde il vantaggio della rateizzazione del pagamento con obbligo di dover restituire subito l'intero capitale oltre gli interessi sulle rate scadute ed sul capitale residuo, mentre nel secondo caso, a fronte del vantaggio del mantenimento della rateizzazione rimane la maturazione degli interessi moratori su tutte le rate scadute.

Non si ritiene, poi, che i tempi di recupero del creditore costituiscano una condotta diretta a causare o ad aggravare negligenzemente il danno, considerato che ben il debitore può porre fine alla maturazione degli interessi moratori adempiendo spontaneamente alle proprie obbligazioni di pagamento.

Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va rigettato l'atto di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte opposta, come in dispositivo, tenendo conto, in sede di liquidazione, che parte dell'attività processuale svolta è stata dovuta alla non sollecita allegazione ad opera della parte opposta della documentazione relativa alla procura speciale rilasciata in sede di mediazione obbligatoria.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.4399/2020 del 2.3.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.2962/2020;

condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore della *Controparte_1* tramite la procuratrice
Controparte_2 da incarico rilasciato dall'originaria mandataria [...] *Controparte_3*
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 5.500,00 per
compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 30.4.2024

Il Giudice
Alfredo Landi